

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5197/2537

นางทองพิมพ์ ติธาดาช
นางสมออย ติธาดา
นายบรรจง ธานีรัตน์

โจทก์
จำเลย
จำเลยร่วม

ป.วิ.พ. มาตรา 142 24 (5)

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์ฎีกาว่า หนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินมีข้อความว่า ผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินไปครบถ้วนแล้ว สัญญาจะซื้อขายที่ดินจึงเป็นใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมายมิได้ปิดอาการแสดงมภ์ รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ แม้โจทก์จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้วินิจฉัยให้ เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยให้ไม่ถูกต้องอย่างไร ฎีกาของโจทก์จึงไม่ขัดแย้ง แม้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาก็ไม่เห็นสมควรที่จะวินิจฉัยให้

โจทก์ฎีกาว่า หนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินมีข้อความว่า ผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินไปครบถ้วนแล้ว สัญญาจะซื้อขายที่ดินจึงเป็นใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมายมิได้ปิดอาการแสดงมภ์ รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ แม้โจทก์จะ

อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้วินิจฉัยให้ เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยให้ไม่ถูกต้องอย่างไร ฎีกาของโจทก์จึงไม่ขัดแย้ง แม้เป็น ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาก็ไม่เห็นสมควรที่จะ วินิจฉัยให้

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยสิรานนท์)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายวินัย เรืองศรี
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายปราโมทย์ บุญนาค

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>